



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/10/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

**נציגות הבית המשותף ברח' השקדים 9, קריית ביאליק
באמצעות ב"כ עו"ד יעקב גיא
לוחמי הגטאות 12, נהריה**

התובעת:

נגד

1. **קוליש אריה** ת"ז 050788473
 2. **מאירוביץ דוד** ת"ז 052621312
 3. **מאירוביץ אריאלה** ת"ז 0531864
 4. **ספיר משה** ת"ז 004542221
 5. **ספיר מלכה** ת"ז 006688584
 6. **כפיר יעל** ת"ז 066067323
 7. **כפיר מרדכי ישעיהו** ת"ז 026625459
 8. **ליורסקי אלכסנדר** ת"ז 310417662
 9. **ליורסקי אנה** ת"ז 310417712
 10. **מלר ביטון יעל** ת"ז 046246724
 11. **גייסמן איליה** ת"ז 306834813
- באמצעות ב"כ עו"ד ביקי מוראד
רח' ביאליק 3, חיפה**

הנתבעים:

החלטה

עניינה של התביעה שלפניי בסילוקן של שבע מרפסות שבנו בעלי הדירות בבית המשותף, לפי הטענה ללא הסכמת בעלי הדירות ברוב הנדרש, חלקן אף ללא היתר בנייה.

בדיון שהתקיים בתאריך 20.06.2022 הוסכם בין הצדדים שבשלב ראשון תוכרע המחלוקת ביחס לשאלת סמכותה של הנציגות להגיש התביעה דנא וכן בשאלה אם יש לראות בהחלטת האסיפה הכללית מחודש מרץ 2021 כהסכמה לבניית המרפסות ברוב הנדרש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/10/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סמכותה של הנציגות לנקוט בהליך משפטי נגד בעלי הדירות

1. לטענת הנתבעים הגשת תביעה זו על ידי הנציגות עולה כדי חריגה מהסמכויות שניתנו לה מכוח סעיף 69 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 הקובע ש"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

2. פסק הדין המרכזי ביחס לסמכויותיה של הנציגות ניתן בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פד"י לו(2) 21 (1981):

"מהוראות החוק והתקנון עולה, כי נציגות הבית המשותף, הנבחרת על-ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה. החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: על-פי האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות" (הדגשות שלי – ע"מ).

3. משלא נערך כתב התביעה כנדרש בתקנות, אין לדעת מהי העילה עליה מבססת התובעת תביעתה. ואולם בין אם מדובר בתביעה שעילתה הסגת גבול ובין אם מדובר בעילה מכוח סעיף 2(א) לתקנון המצוי - שעניינה בין היתר בשינויים שעשה בעל דירה בדירתו הפוגע ברכוש המשותף או עשוי לסכנו או לשנות את ערכו - הרי שאלו ללא ספק באות בגדר "ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף", כאמור בסעיף 69 לחוק המקרקעין ולכן מוסמכת הייתה הנציגות להגיש התביעה שלפניי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/10/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. עוד אפנה בעניין זה לדברי המלומד אריה איזנשטיין **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** - חלק שלישי בתים משותפים, 317 (2001):

"כאשר התביעה היא נגד מסיג גבול בדירה, אין לנציגות סמכות לתבוע את מסיג הגבול לסילוק יד. לעומת זאת, כאשר הסגת הגבול היא לגבי הרכוש המשותף, מוסמכת הנציגות להגיש התביעה, שכן זוהי פעולה המשמשת את הבית המשותף כולו, בכך פועלת הנציגות לשמירה על הרכוש המשותף, שזהו אחד מתפקידיה"
[ראו גם: [עש"א 36094-01-11](#) הופמן נ' נציגות הבית המשותף רחוב ארלוזורוב 188 (טרם פורסם); ע"א (מחוזי ירושלים) 64/66 זמולביץ נ' שליפר].

5. לסיכום חלק זה - מתפקידה של הנציגות לטפל בכל עניין הקשור לניהול, להחזקה ולשימוש ברכוש המשותף, בתחומים המשותפים לכל הדיירים ובכפוף לכללי הסמכות העניינית הקבועים בסעיפים 72 ו-73 לחוק המקרקעין, במסגרת תפקידה זה מוסמכת הנציגות, כחלק מחובתה לשמור על הרכוש המשותף, לנקוט בהליכים משפטיים נגד בעל דירה שמסיג גבול לרכוש המשותף או פוגע בו בכל דרך אחרת.

האם מוסמכת האסיפה הכללית לקבל החלטה המתירה לבעל דירה לבנות על גבי הרכוש המשותף?

6. בסעיף 17 לכתב ההגנה טענו הנתבעים שהחלטה על בניית חמש המרפסות התקבלה כדין במהלך אסיפה כללית שנערכה בחודש מרץ 2021. בהסתמך על הסכמה ברורה ומפורשת של האסיפה הכללית בישיבה זו, נבנו חמש המרפסות. בסעיף 30 לכתב ההגנה מפנים הנתבעים לאסיפה נוספת שהתקיימה במהלך חודש אוקטובר 2021 המוכיחה אף היא לטענתם את הסכמת האסיפה הכללית לבניית המרפסות.

7. אין לפניי את פרוטוקול האסיפה מחודש מרץ 2021 וכל שיש לי הוא את טענת התובעת בסעיף 3 לכתב התביעה, עליה סומכים הנתבעים טענותיהם (ראו סעיפים 10 ו-36 לכתב ההגנה) בו נטען שדיירי הבית ובכללם הנתבעים בדקו אפשרות לבנות מרפסות לדירותיהם וקמה מחלוקת ביחס לשאלה מתי יוקמו המרפסות, האם לפי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/10/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עבודות שיפוץ שהיו אמורות להתבצע בבית המשותף או לאחריו; בסופו של דבר סוכם שהשיפוץ בבית המשותף יבוצע לפני בניית המרפסות.

8. כלל הוא, שלצורך הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה אחרת יש צורך בהסכמה של כל בעלי הדירות (סעיפים 55(ג) ו- 62א) סיפא לחוק המקרקעין). משמעותה של "הצמדה" כמובנה בחוק, היא גריעת חלק מסוים מהרכוש המשותף ושיוכו של אותו חלק לדירה פלונית; בכך חדל אותו חלק להיות רכוש משותף, והופך להיות נכס פרטי של בעלי הדירה שאליה הוצמד. "הצמדה" הינה הוצאת חלק מסויים מהרכוש המשותף ושיוכו (הצמדתו – בלשון החוק) לדירה פלונית. ההצמדה חייבת להיות קשורה לדירה ואין היא יכולה לעמוד בפני עצמה. משבוצעה ההצמדה, חדל החלק שהוצמד להיכלל ברכוש המשותף ודינו לכל דבר כדין הדירה אליה הוצמד" [ראו: איזנשטיין עמ' 113].

9. אין חולק שבנייה ברכוש המשותף שוללת לצמיתות את זכות השימוש של שאר בעלי הדירה ברכוש המשותף ואין בעל דירה מקפח זכותו בלא הסכמה (ע"א 31/70 כהן נ' שמאי, פד"י כ"ד (2) 391, 388). בהקשר זה אפנה לדברים הבאים שנפסקו בע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 151 (1987):

"תפיסת חזקה בלעדית על-ידי בנייה ב"רכוש המשותף", המיועד לשמש את כל "בעלי" הדירות, שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מה"רכוש המשותף" משאר "בעלי" הדירות, ו"ברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם" ע"א 504/68 [3], בעמ' 692; ע"א 31/70 [4], בעמ' 391. וכשם שאין בעל דירה רשאי לקפח על-ידי מעשה כזה את זכותם של יתר בעלי הדירות לעשות שימוש באותו מקום, כן אין בכוחה של האסיפה הכללית להקצות לאותו בעל דירה חלק מן ה"רכוש המשותף" לשימושו הבלעדי. שכן זכות "השייכות לכמה שותפים ואינה מתייחסת לענין שימושי רגיל שכולם נהנים ממנו בדרך של שיגרה, אין אחד השותפים יכול ליטול אותה או חלק ממנה לעצמו ולהדיר את השותפים האחרים מהנאתם ממנה שלא בהסכמתם" ע"א 136/63 [5], בעמ' 1726.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/10/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. החלטת האסיפה הכללית שמשמעותה שלילת ההחזקה והשימוש של חלק מן הרכוש המשותף מבעל דירה כלשהו, נחשבת כהחלטה המשנה את זכויות אותו בעל דירה ועל כן היא כפופה לזכות הווטו שלו [ראו: יהושע ויסמן **דיני קניין** – חלק שני בעלות ושיתוף, 454-455 (1997); ע"א 2525/92 **ראוכברגר נ' עיריית רמת-גן**, פ"ד מז (5) 856; רע"א 698/85 **בן צור נ' ששון**, פ"ד מא(3) 144, 149 (1987); ס' 12 לתקנון המצוי; סעיף 62(ב) לחוק המקרקעין].

11. כחריג לכלל הקובע שנדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות לצורך הצמדת חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, קובע [סעיף 71ב לחוק המקרקעין](#) שבהצמדת חלק מסוים לדירה פלונית **לצורך הרחבת דירה**, די בהסכמות של 75% מבעלי הדירות שלדירותיהם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף.

12. ביישום כללים אלו על ענייננו - עובדתית אין בתיאור הדברים על ידי התובעת בסעיף 3 לכתב התביעה להוכיח הסכמה לבנייה. כל שניתן להסיק מהדברים הוא שעל הפרק עמד סדר הפעולות שמבוקש לבצע, ובסופו של דבר הוסכם שככל שיוחלט על ידי מי מהדיירים לבנות מרפסת לדירתו, ייעשה הדבר רק לאחר שיושלמו עבודות השיפוצים בבית המשותף. הא ותו לא. כאמור, הצדדים אינם חולקים על עצם התכנסותה של האסיפה הכללית בחודש מרץ 2021 אך אין לפניי את פרוטוקול האסיפה או כל ראיה או טענה למניין הדיירים שהשתתפו באסיפה הכללית ולדברים שנאמרו בה, ודאי שאין לפניי ראיה להסכמה מפורשת לבנייה. הואיל ומדובר בפעולה המעניקה זכות קניינית לדירה מסוימת, תוך כדי פגיעה בזכותם הקניינית של יתר בעלי הדירות ברכוש המשותף, הבאה לידי ביטוי בצמצום חלקו של כל דייר ברכוש המשותף ([סעיף 55\(א\) לחוק המקרקעין](#)), נדרשת הסכמה פוזיטיבית, ברורה ומפורשת של בעלי הדירות [[ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול](#), פ"ד נ"ד(3) 389, 394 (2000)]. מכאן, שגם אם הייתה מתקבלת טענת הנתבעים שבחודש מרץ 2021 קיבלו את הסכמת האסיפה הכללית לבנות מרפסות לדירותיהם, אין באמור להביא למסקנה שבאסיפה זו ניתנה הסכמה ברורה ומפורשת של 75% מבעלי הדירות שלדירותיהם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף לבניית המרפסות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/10/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. משנדחו טענותיהם של הנתבעים אני מורה על חיובם, יחד ולחוד, בהוצאות התובעת בסך 1,000 ₪ לתשלום בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

14. הודעת הצדדים ביחס להמשך ניהול ההליך תוגש עד ליום 10.07.2022.

מזכירות תשלח העתק החלטתי לצדדים.

ניתנה בלשכתי בהיעדר הצדדים, כ"ד סיון תשפ"ב, 23 ביוני 2022.

ג.נ. 13/8/22

**עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין**